

1. 업무개요

기후대기본부 ☆☆☆☆☆☆☆처 ◇◇◇◇◇◇부(이하 “◇◇◇◇◇◇부”라 함)는 정부 예산과 기금이 기후변화에 미치는 영향을 분석하기 위해 온실가스 감축인지 예산제를 운영하고, 기후 예산 분류를 통해 예산서 작성 대상 사업 선정 및 예결산서 검토 업무를 수행하고 있으며, 예결산서 작성지침 제·개정 및 교육, 컨설팅 제공, 운영시스템 구축 및 탄소중립 정책과의 연계 업무를 수행하고 있다.

그리고 ◇◇◇◇◇◇부는 ‘**년 도입된 제도의 원활한 시행 및 안정화, 온실가스 감축인지 예·결산서 작성 담당자의 제도 이해 및 효과적 지원을 위한 교육 콘텐츠를 제작하고자 “온실가스 감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발” 용역을 수행하였다.

[표 *] 온실가스감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발 용역 현황

계약업체	계약기간	준공일자	준공검사일	준공금액(원)	검사자	감독자
(주)□□□	'**.*.**. ~ '**.*.**.	'**.*.**.	'**.*.**.	***,***,*** (계약:***,***,***)	△급 ○○○○	⊠급 ㉸㉸㉸ ⊠급 ○○○○

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고

규정되어 있다.

그리고 (계약예규) 「용역계약일반조건」 제2*조(검사)에 따르면, 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, (계약예규) 「용역계약일반조건」 제18조(지체상금)에 따르면, 계약상대자는 계약서에서 정한 용역수행기한내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 하며, 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 용역수행기한 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다고 규정되어 있다.

따라서, ◇◇◇◇◇◇부는 계약상대자로부터 준공 통지를 받은 날부터 **일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 용역수행기한내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 지체상금을 부과하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본 용역의 계약기간은 '**. *. **. ~ '**. **. **.로 [표 *]과 같이 계약상대자가 '**. **. **.에 준공계를 제출하였으나, ◇◇◇◇◇◇부는 '**. **. **.에 준공계 보완요청을 공문으로 발송하면서 보완사항으로 “최종산출물 및 정산내역서 증빙서류”를 제출하도록 요구하였다.

그리고 계약상대자가 보완사항을 제출하지 않아 ◇◇◇◇◇◇부는 '**. **. **.에 준공계 추가 보완요청을 공문으로 발송하면서 보완사항으로 “최종산출물 및 정산내역서 증빙서류를 제출”하도록 요구하였으며, 이에 계약상대자는 '**. *. *.에 준공계를 보완 제출하였고, '**. *. *.에 준공검사를 실시하여 적합으로 용역을 완료하였다.

[표 *] 준공계 제출 및 준공검사 추진 경과

문서번호	일자	주요내용	비고
*****-****	'**. **. **.	제목: 「온실가스감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발」 준공계 제출 건 별첨 1. 준공검사 서류 1식, 2. 최종산출물 1식(별도송부). 3. 정산내역서 1식(별도송부)	(주)□□
◇◇◇◇◇◇부-****	'**. **. **.	제목: 「온실가스감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발」 용역 준공계 보완요청 보완사항: 최종산출물 및 정산내역서 증빙서류	
◇◇◇◇◇◇부-****	'**. **. **.	제목: 「온실가스감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발」 용역 준공계 추가 보완요청 보완사항: 최종산출물 및 정산내역서 증빙서류	
*****-****	'**. *. *.	제목: 「온실가스감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발」 준공계 제출 건 별첨 1. 준공검사 서류 1식, 2. 최종산출물 1식(별도송부) . 3. 정산내역서 1식(별도송부)	(주)□□
◇◇◇◇◇◇부-**	'**. *. *.	제목: 「온실가스감축인지 예산제 교육·홍보 콘텐츠 개발」 용역 준공결과 보고 준공검사 결과: 적합('**. *. *.)	

[그림 *] 준공계 제출 및 보완요청 공문 사진 대지

<식제>	<식제>
준공계 제출('**. **. **.)	준공계 보완 요청('**. **. **.)

<삭제>	<삭제>
준공계 추가 보완 요청('**. **. **.)	준공계 제출('**. **. **.)

하지만, ◇◇◇◇◇◇부의 “준공계 보완요청” 및 “준공계 추가 보완요청” 발송 문서를 확인한 결과, 보완사항으로 최종산출물 및 정산내역서 증빙서류를 제출하도록 요청하고 있어, 계약상대자가 최종산출물이 완료하지 않은 채로 준공계를 제출한 것으로 판단됨에 따라 ◇◇◇◇◇◇부는 관련 규정에 따라 준공서류 보완 제출 후 준공검사 최종 합격일까지의 기간을 지체일수로 산입하여 지체상금을 부과하여야 하나, 계약상대자에게 지체상금을 부과하지 않았다.

또한, 준공검사는 관련 규정에 따라 계약상대자로부터 준공 통지를 받은 날부터 **일 이내('**. **. **.)에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 수행하여야 하나, ◇◇◇◇◇◇부는 준공검사 기한을 **일 지연하여 '**. *. *.에 준공검사를 완료하는 등 용역 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(●●●●처장)는 용역 준공과 관련하여 검사 기한 미준수 및 지체상금 미부과 등 용역 관리·감독 업무를 소홀히 한 감독자 기후대기본부 ☆

☆☆☆☆☆처 ◇◇◇◇◇◇부 ☒급 ☼☼☼(현, ●●●●본부 ■■■■■처 ▨▨▨
▨▨▨▨▨부), ☒급 ●●●(현, ●●●●본부 ■■■■■처 ▨▨▨▨▨▨▨▨부)에게
각각 “경고” 조치하시기 바라며, 검사자 ♡급 ●●●(현, 기후대기본부 ◀◀◀◀처
◆◆◆◆◆부)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【경고, 주의】